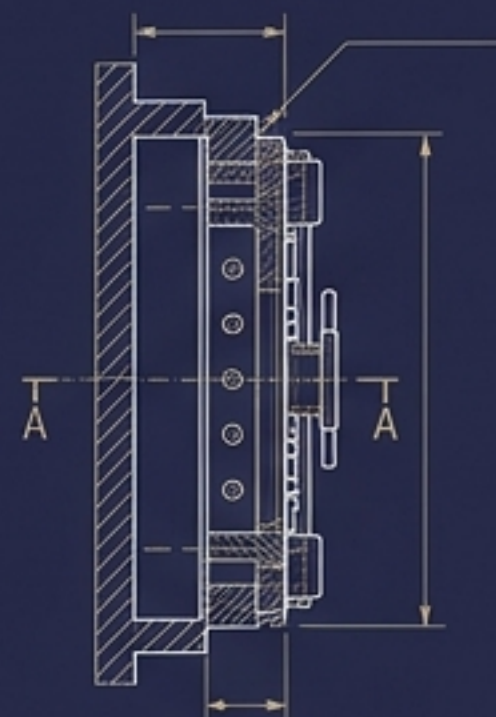
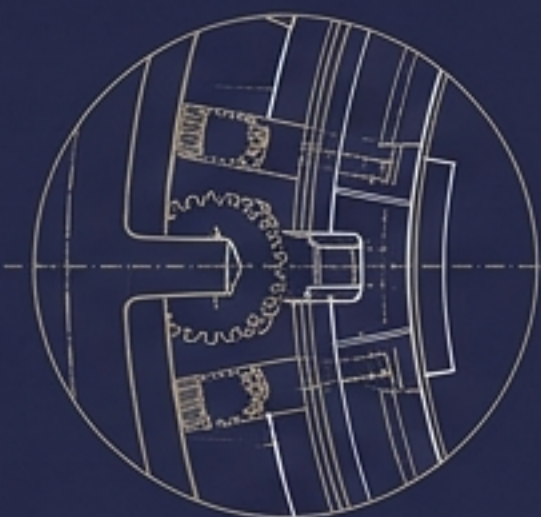
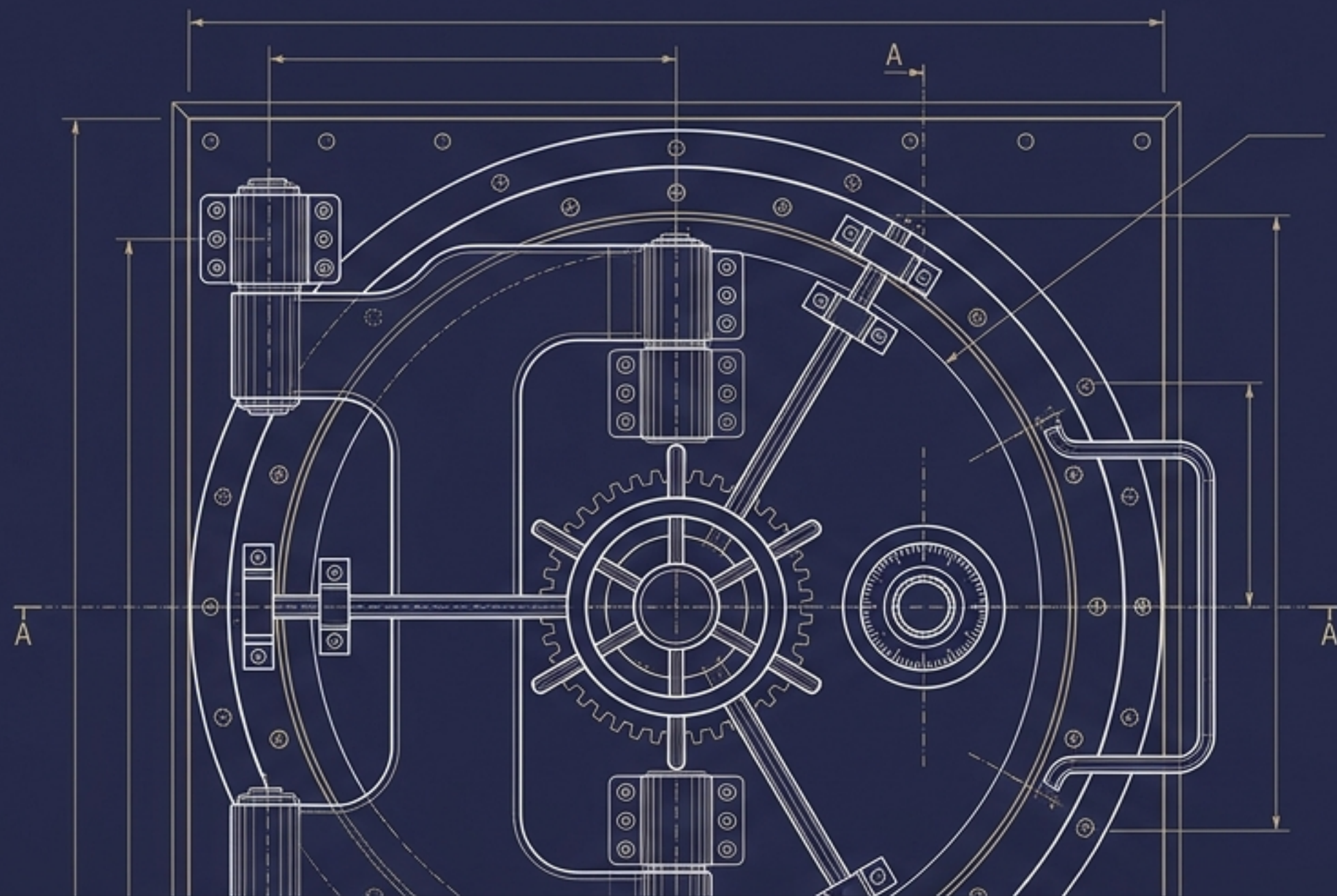




SECTION A-A
SCALE 1:20



DETAIL B:
LOCKING MECHANISM



資訊安全法律與倫理：建構數位時代的防護與底線

從智慧財產到隱私保護、數位鑑識與資訊十誡



PROJECT:
DIGITAL FORTRESS

DRAWING NO.
SEC-001

DATE:
OCT 26, 2023

數位秩序的雙軌防護：為何僅靠技術是不夠的？



PROJECT: DIGITAL ETHICS

SCALE 1:1

DATE: MM/YYYY

守護心血結晶：智慧財產權四維矩陣

	30.3	50.0	30.0	
11.0	 著作權	 商標權	 專利權	 營業秘密
20.2	取得方式： 完成創作即取得	取得方式： 依法申請	取得方式： 申請核准	取得方式： 符合三要件即受保護
30.3	保護標的： 保護「表達方式」 (含軟體原始碼)	保護標的： 文字、標語、標誌	保護標的： 發明與創作	保護標的： 配方、製程、設計資訊
41.9	期限： 生存期間及死後 50 年	核心價值： 識別來源品質，防範假冒	期限： 一般為 20 年	核心價值： 只要維持機密， 保護期無上限
	50.0			

軟體開發者的難題：程式碼該如何保護？

電腦軟體創作

著作權

- 保護「原始程式碼」 (Source Code)
- 僅保護程式的表達，不保護其功能。

專利權

保護「電腦軟體發明」

1. 物之發明

(軟體與硬體結合，如機器手臂)

2. 方法發明

(獨特的運算步驟或解題方法)



權利歸屬提醒：員工於職務中所開發完成的軟體程式，其著作權預設屬於「雇主」，而非開發員工。

企業的核心防線：營業秘密與競業禁止

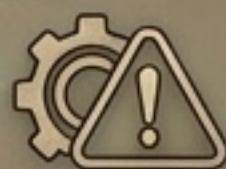
競業禁止

非一般
人知悉

具經濟
價值

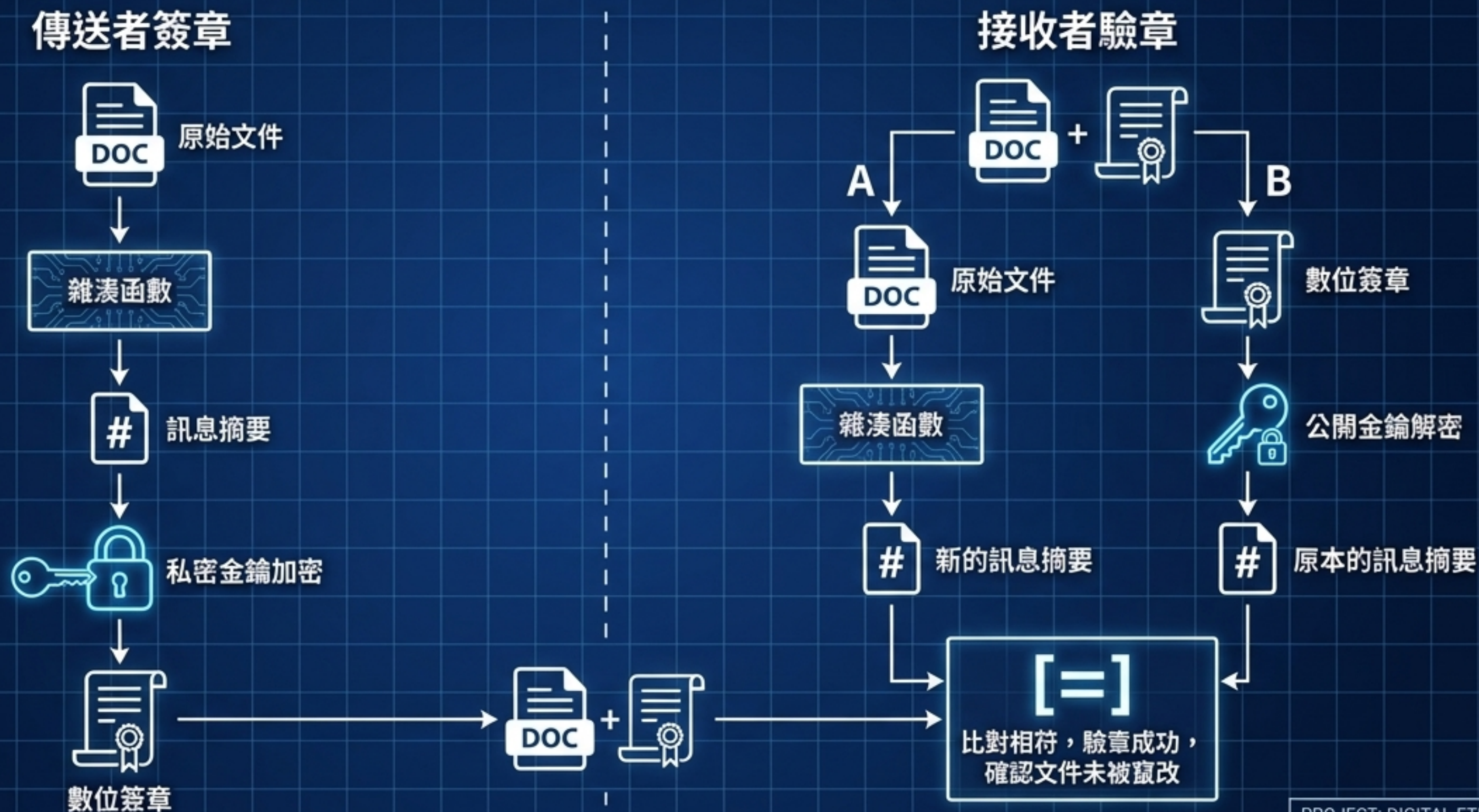
已採取
合理保密
措施

解鎖營業秘密的三要件



邊界限制：需具備合理的範圍與時間，
以保障受雇者生存權

在無名網路中建立信任：數位簽章的核心機制



信任的基石：公開金鑰基礎建設 (PKI)

憑證機構 (CA)

具備公信力的公正第三方

公開金鑰基礎建設 (PKI)

提供加密、金鑰管理與技術運作環境

電子簽章法

賦予法律效力與技術中立原則



透過國家級的基礎建設，客戶能使用
私密金鑰進行網路交易，確保不可否
認性，大幅減少網路冒名糾紛。

隱私權的演進：從「不受干擾」到「資料掌控」

2012年施行的《個人資料保護法》(PDPA) 嚴格界定了資料的邊界。

隨著網路發達，隱私權的核心已從單純的『不受干擾』演進為『對自身資料的絕對掌控』。

資訊隱私權

保障個人思想與情緒不受干擾，
強調自我資訊的控制權。

一般個人資料

姓名、身分證號、聯絡方式、
財務情況、社會活動等。

特種個資 (絕對禁區)

除法律特別規定外，嚴禁蒐集。
包含六大類：病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科。

資料保護的最高標準：歐盟 GDPR 的全球效力

境外效力

2018年全面施行。適用對象不限於歐洲本土，只要處理歐盟住民的資料，境外企業同樣受罰。

個人身分保護

護照、病歷、地址

電子紀錄追蹤

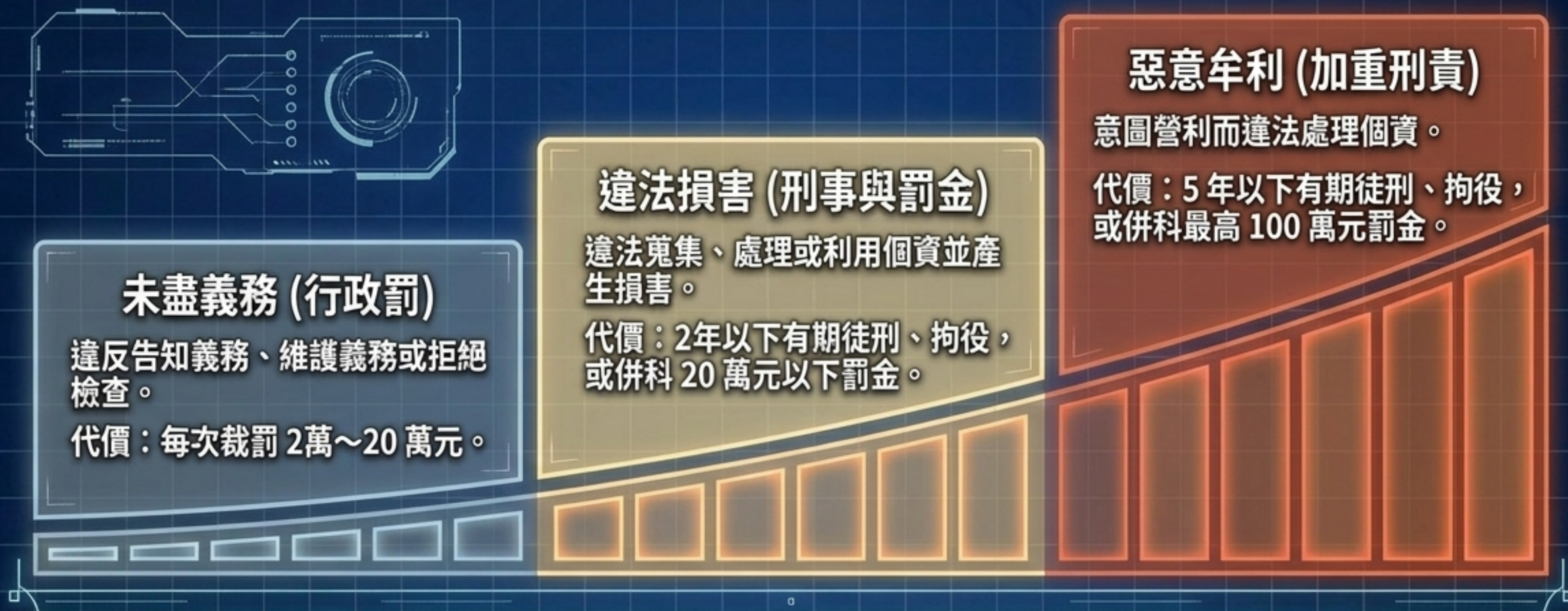
網路 IP、行動裝置識別碼
社群活動

生物特徵識別

臉部辨識、指紋、視網膜

專職守門員：核心業務涉及歐盟個資的企業，必須強制設置「資料保護長（DPO）」，並承擔法律責任。

違法與代價：個人資料保護法的罰則儀表板



個資法一體適用於所有企業與個人。違規不僅面臨高額罰鍰，更可能伴隨嚴重的刑事責任。

尋找數位真相：電腦鑑識與證據還原

標準採集

建構符合法令的標準作業程序 (SOP)，確保檔案未受污染，具備不可否認之架構。

保存與分析

由電腦鑑識專家進行比對、檢驗，並科學化地還原事件軌跡。

法庭證據

產出鑑識報告，專家作為「專家證人」在法庭上證明數位證據的可靠性。

無論是竊取機密還是網路犯罪，數位證據極易被竄改。電腦鑑識 (Computer Forensics) 是一門確保證據能作為法庭呈堂證供的嚴謹科學。

法律無法窮盡之處：資訊倫理與內在底線



法律 (Law)

特徵：硬性規定，最低的道德標準。

約束：違反將受公權力與法規懲戒。

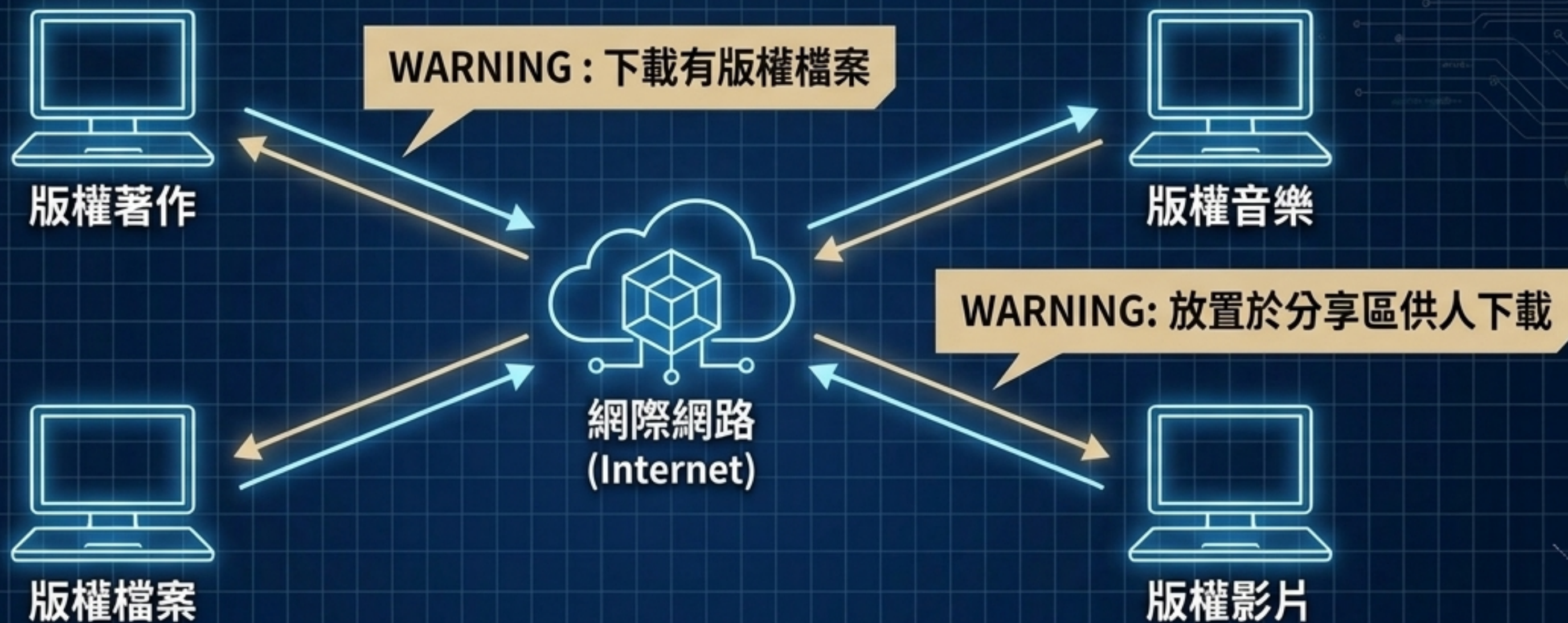
倫理 (Ethics)

特徵：柔性約束，人際互動的規範準則。

約束：不傷害他人感受，維繫網路社會的信任。

美國電腦倫理協會 (CEI) 制定的『資訊十誡』提醒我們：
在匿名且自由的網路上，更需要自我約束的禮儀與底線。

日常的雙重陷阱：P2P 軟體與侵權邊界



注意：以為只是分享，其實已經觸法。上述行為不僅不尊重創作者（違反資訊倫理），更是實質的侵權行為（違反智慧財產權）。

總結：支撐數位社會的冰山模型

法律邊界 (外部強制)

智慧財產權、電子簽章、個資法 (PDPA/GDPR)、數位鑑識
明確、有強制力、違法受罰。這是看得見的護城河。

資訊倫理 (內部根基)

資訊十誠、尊重隱私、網路禮儀、道德自律
看似無形，卻是支撐整個數位社會信任體系不致崩場的龐大根基。

「最堅固的數位防護，外靠法律的護城河，內靠倫理的指南針。」